ISTANZA DI NOMINA DELL'ESPERTO INDIPENDENTE

e di applicazione di misure protettive del patrimonio

Presentata tramite la piattaforma telematica nazionale

Codice pratica: CN-2031-BG-004178 **Data e ora di trasmissione:** 27 marzo 2031, 16:22

Imprenditore istante: Fonderia Castelbruno S.r.l. Sede legale: Dalmine (BG), via delle Ghise 41 Partita IVA e codice fiscale: 73000013703 Iscrizione: Registro delle Imprese di Bergamo Capitale sociale: euro 500.000,00 interamente versato Attività: fusione di ghisa e produzione di getti per l'industria meccanica **Amministratore unico:** Ottavio Ghirlandini, nato il 26 luglio 1966, codice fiscale GHRTTV66L26A944E **Camera di commercio competente:** Bergamo

---

1. Condizione dell'impresa

La società si trova in condizione di squilibrio patrimoniale e finanziario che rende probabile la crisi. L'attività prosegue e l'organico è di 68 dipendenti. Il calo degli ordini del comparto automotive ha ridotto il fatturato del 31 per cento fra il 2029 e il 2030 e ha compresso il margine operativo.

La società ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento attraverso la rinegoziazione dell'esposizione bancaria a medio termine, la dilazione dei debiti verso fornitori strategici e la cessione del ramo di lavorazioni conto terzi.

2. Esposizione complessiva

Categoria di creditori	Importo
Banche e intermediari finanziari	euro 11.400.000,00
Fornitori	euro 3.860.000,00
Erario e enti previdenziali	euro 1.240.000,00
Dipendenti - retribuzioni e ratei maturati	euro 410.000,00
Totale	**euro 16.910.000,00**

3. Primi dieci creditori per ammontare

Creditore	Importo	Natura
Banca di Credito Serrafino S.p.A.	euro 4.100.000,00	mutuo ipotecario e anticipi
Istituto Bancario Pelvirano S.p.A.	euro 3.250.000,00	mutuo chirografario
Cassa Lombarda del Serio S.p.A.	euro 2.180.000,00	anticipo fatture
Nolo Impianti Redevalle S.r.l.	euro 1.290.000,00	canoni di locazione operativa
Rottami Marzabotto S.p.A.	euro 980.000,00	forniture di materia prima
Enerlinea S.p.A.	euro 760.000,00	somministrazione di energia
Leghe Speciali Vertesino S.r.l.	euro 690.000,00	forniture
Trasporti Colderano S.r.l.	euro 340.000,00	logistica
Refrattari Ostiglio S.r.l.	euro 290.000,00	forniture

Manutenzioni Sivergato S.r.l.	euro 210.000,00	manutenzioni

4. Documentazione depositata con l'istanza

1. bilanci degli esercizi 2028, 2029 e 2030, approvati;

2. dichiarazioni dei redditi e IVA dei medesimi esercizi;

3. situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31 gennaio 2031;

4. elenco dei creditori con indicazione dei primi dieci per ammontare;

5. progetto di piano di risanamento;

6. piano finanziario per i sei mesi successivi;

7. prospetto delle esposizioni verso l'erario e gli enti previdenziali;

8. dichiarazione sull'assenza di misure esecutive o cautelari in corso, con l'eccezione indicata al punto 6 della presente istanza;

9. autocertificazione dell'imprenditore sulla ragionevole perseguibilità del risanamento.

5. Istanza di misure protettive

La società chiede l'applicazione delle misure protettive del patrimonio, con estensione a tutti i creditori, e chiede che sia dato atto che le misure operano secondo la disciplina applicabile.

La società chiede altresì al tribunale competente la conferma delle misure e, in via cautelare, che sia inibito a Nolo Impianti Redevalle S.r.l. di procedere al ritiro degli impianti in locazione operativa presso lo stabilimento di Dalmine.

6. Procedimenti pendenti

Con decreto ingiuntivo n. 288/2031 del 4 marzo 2031, notificato il 10 marzo 2031, il Tribunale di Bergamo ha ingiunto alla società il pagamento di euro 980.000,00 in favore di Rottami Marzabotto S.p.A. Il decreto non è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. Nessun pignoramento è stato notificato alla società.

7. Richiesta di riservatezza

Non si chiede alcuna limitazione della pubblicità legale dell'istanza.

Dalmine, 27 marzo 2031

Fonderia Castelbruno S.r.l. L'amministratore unico Ottavio Ghirlandini